

1500204-28.2021.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Vicioli

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2124103/2021 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS, 17768674 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2124103 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 395/2021 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vagner Sobrinho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500204-28.2021.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-28.2021.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2124103/2021 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS, 17768674 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 2124103 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 395/2021 - Delegacia de Polícia de Dois Córregos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vagner Sobrinho de Carvalho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Vicioli

Vistos.

VAGNER SOBRINHO DE CARVALHO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Itu n. 1145, João Viotto, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com identidade de desígnios com Marcos Ronaldo Simião Júnior, estaria mantendo em depósito, na residência deste, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um tablete da droga popularmente conhecida como maconha (THC - Tetraidrocanabinol),

pesando 521,49 gramas.

O acusado foi citado e ofereceu defesa preliminar.

Em audiência de instrução foram ouvidas testemunhas e o acusado interrogado ao final.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade está demonstrada pela documentação juntada.

A autoria, entretanto, não restou estabelecida.

Com efeito, interrogado o réu negou os fatos a ele imputados. Disse não conhecer a pessoa de Marcos Ronaldo Simião Júnior, apenas que trabalharam na mesma empresa. Negou que tivesse entregue drogas ou mesmo oferecido dinheiro para alguém fazê-lo. Não sabe o motivo de Marcos ter citado seu nome na polícia, como sendo proprietário do entorpecente. Disse que já teve o apelido de "Buga", mas hoje em dia não quer mais ser chamado por esta alcunha.

O policial Luis Carlos Missaci disse que apreendeu entorpecentes com Marcos, o qual afirmou que os guardava para uma pessoa conhecida por "Buga". Tinha conhecimento de que esta pessoa, que trabalhava na empresa "Zanzini" já tivera envolvimento com o tráfico de drogas.

O investigador José Eduardo Trevisan, embora tenha dito que o réu confirmou ser conhecido por "Buga", negou ter entregue qualquer droga para Marcos.

Marcos Ronaldo Simião Júnior, inquirido, disse que não foi o réu quem lhe entregou drogas.

O responsável pelo setor de RH da citada empresa (Zanzini), Leandro Luis Mangilli, disse que Marcos e Vagner trabalharam na empresa, mas este último está desligado. Disse que a polícia militar o procurou e o questionou sobre o réu Vagner, mas não se lembra se ele tem o apelido de "Buga".

O fato é que o réu foi acusado do crime, pois nos autos do processo nº. 1500017-20.2021.8.26.0165, Marcos Ronaldo Simião Júnior atribuiu a um indivíduo conhecido por "Buga", o qual trabalhava consigo na empresa Zanzini, a propriedade do entorpecente, mas embora os robustos indícios, não se pôde estabelecer com segurança se tratarem da mesma pessoa.

A absolvição deve ocorrer por falta de provas, porquanto não se firmou a certeza de que o réu não foi o autor dos fatos.

Consoante pacífico entendimento, doutrinário e jurisprudencial, uma decisão condenatória somente é possível diante de um juízo de certeza. "A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da Prova no Processo Penal – Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha – Editora Saraiva – 3ª Edição - páginas 64/65).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu VAGNER SOBRINHO DE CARVALHO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Autorizo "xerox".

P. I.C.

Dois Corregos, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA